

**Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր**  
(ծառայությունների վճարովի մատուցման վերաբերյալ)

ՀՀ, Բաղրաբ Երևան

«\_\_\_» \_\_\_\_\_, 202\_ թվական

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ – «\_\_\_\_\_» ՍՊԸ (գրանցված է ՀՀ-ում \_\_\_\_\_ թվականի \_\_\_\_\_-ին, պետական գրանցման համարը՝ \_\_\_\_\_, ՀՎՀՀ-ն՝ \_\_\_\_\_, գտնվելու վայրը՝ \_\_\_\_\_, բանկային հաշիվ՝ \_\_\_\_\_, «\_\_\_\_\_» ՓԲԸ) ի դեմս կանոնադրության հիման վրա գործող տնօրեն \_\_\_\_\_.

ԿԱՏԱՐՈՂ – «ՄԵՍՐՈՍ ՄԵՆԵՐԿՆԵ» գրանցված է ՀՀ-ում 2019 թվականի 21.02 -ին, պետական գրանցման համարը՝ 1201731534, ՀՎՀՀ-ն՝ 1201731534, գտնվելու վայրը՝ Վաղարշապատ, բանկային հաշիվ՝ 163116032644, «Բայ Կոմերս» ՓԲԸ) ի դեմս կանոնադրության հիման վրա գործող տնօրեն Արթուր Սուրբ.

Միասին հանդես գալով որպես Կողմեր, վերը նշված օրը և վայրում կնքել են սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ նաև՝ Պայմանագիր) հետևյալ պայմաններով.

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

- 1.1. Սույն պայմանագրով կարգավորվում են Կատարողի կողմից Պատվիրատուին Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունները մատուցելու, նույն ծառայությունների մատուցման ղիմաց Պատվիրատուի կողմից Կատարողին վարձատրելու վերաբերյալ Կողմերի հարաբերությունները:
- 1.2. Կողմերի՝ սույն պայմանագրից բխող հարաբերությունները կարգավորվում են Պայմանագրով, իսկ Պայմանագրում համապատասխան կարգավորումների բացակայության դեպքում որպես կիրառելի իրավունք գործում է ՀՀ օրենսդրությունը:

**2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ**

- 2.1. Պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում Կատարողը պարտավորվում է իրականացնել հետևյալ գործողությունները (բոլորը միասին՝ նաև՝ Ծառայություններ՝)
- Նախագծել և զարգացնել վեբ հավելվածներ՝ օգտագործելով React.js ֆրեյմվորկը frontend-ի համար և PHP (Laravel կամ այլ համապատասխան ֆրեյմվորկ) backend-ի համար,
  - Իրականացնել տվյալների շտեմարանների նախագծում և կառավարում՝ օգտագործելով MySQL կամ PostgreSQL,

- Ապահովել վեբ հավելվածների անվտանգություն, կատարողականություն և օպտիմալ աշխատանք,
- Ինտեգրել RESTful API-ներ և third-party ծառայություններ՝ ապահովելով տվյալների համաժամացումը և ֆունկցիոնալության ընդլայնումը,
- Կիրառել ավտոմատացված և ձեռնով թեստավորման մեթոդներ՝ ապահովելով համակարգի որակը և կայունությունը,
- Իրականացնել version control (Git) և DevOps գործիքների կիրառություն՝ զարգացում-տեղակայման (CI/CD) գործընթացի օպտիմալացման համար,
- Մշակել ադմինիստրատիվ վահանակներ և վիզուալիզացիաներ՝ օգտատերերի և տվյալների կառավարման համար,
- Աշխատել խաչաձև ֆունկցիոնալ թիմերում՝ համադրելով frontend, backend և UI/UX թիմերի ջանքերը ամբողջական լուծումներ տրամադրելու նպատակով:

2.2. Կատարողը Պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում պարտավորվում է Ծառայությունները մատուցել անձամբ և պատշաճ որակով՝ Պայմանագրի պայմաններին և կարգին համապատասխան:

2.3. Պատվիրատուն Պայմանագրի գործողության ողջ ժամանակահատվածում իրավունք ունի ստուգել Ծառայությունների ընթացքը և անհրաժեշտության դեպքում սալ նկատառումներ՝ առանց խոչընդոտելու Կատարողի աշխատանքներին:

2.4. Ծառայությունների ոչ պատշաճ՝ այդ թվում թերություններով մատուցման ցանկացած դեպքում Պատվիրատուն իր հայեցողությամբ իրավունք ունի՝

2.4.1. Հրաժարվել ոչ պատշաճ Ծառայությունները ընդունելուց, որի դեպքում վերջինիս համար չի առաջանում ոչ պատշաճ Ծառայությունների համար Կատարողին վճարելու պարտականություն,

2.4.2. Մատուցված Ծառայությունների թերությունների վերաբերյալ հայտնել Կատարողին, ով պարտավորվում է առանց լրացուցիչ հատուցման 15 օրվա ընթացքում վերացնել թերությունները ամբողջությամբ:

2.5. Ծառայությունները պատշաճ մատուցված են համարվում հանձնման-ընդունման ակտի երկուստեք ստորագրման և/կամ հաշվարկային փաստաթղթի երկուստեք վավերացման պահից: ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան դուրս գրված և էլեկտրոնային եղանակով երկուստեք վավերացված հաշվարկային փաստաթուղթը համարվում է հանձնման-ընդունման ակտ, որի առկայության դեպքում առանձին հանձնման-ընդունման ակտի անհրաժեշտություն առկա չէ:

### 3. ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԸ

3.1. Սույն պայմանագրով Պատվիրատուն Կատարողին վճարում է մատուցված ծառայությունների դիմաց ժամային վարձատրման սկզբունքով՝ 5 (հինգ) ԱՄՆ դոլար յուրաքանչյուր աշխատած ժամի համար:

3.2. Կատարողը պատշաճ մատուցված Ծառայությունների վերաբերյալ Պատվիրատուի անվամբ մինչև հաջորդող ամսվա 5-րդ օրը ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան դուրս է գրում հաշվարկային փաստաթուղթ, որի առկայությունը հանդիսանում է Ծառայության գումարի վճարման նախապայան:

*մլ Կրու*  
*ՄԵ Ե.ԿԵ*  
*ME*

3.3. Կատարողի կողմից Պատվիրատուի անվամբ դուրս գրված հաշվարկային փաստաթուղթը Պատվիրատուն վավերացնում և կատարում է համապատասխան վճարումը՝ հաշվարկային փաստաթղթի դուրս գրմանը հաջորդող մինչև 20-րդ օրը, եթե ընդունում է հաշվարկային փաստաթղթում նշված Ծառայությունները:

3.4. Պայմանագրին առնչվող վճարումները կատարվում են անկանխիկ եղանակով՝ գումարը փոխանցելով համապատասխան կողմի՝ Պայմանագրում նշված բանկային հաշվին:

#### 4. ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1. Կողմերը պարտավորվում են առանց ժամկետային սահմանափակման ապահովել Պայմանագրի կնճման և/կամ կատարման արդյունքում իրենց հայտնի դարձած տեղեկությունների գաղտնիությունը երրորդ անձանցից և դրանք իրենց կամ այլ անձանց օգտին՝ որևէ դեպքում և/կամ որևէ կերպով չհրապարակելով կամ հասանելի չդարձնելով գաղտնի տեղեկությունները՝ Համաձայն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Հավելված 1-ի:

Պայմանագրի սույն բաժնի կիրառության իմաստով՝ երրորդ անձինք չեն համարվում Կողմերից որևէ մեկի հետ աշխատանքային և/կամ այլ իրավական կապի մեջ գտնվող անձինք, ովքեր սույն կետում նշված տեղեկությունների մասին անհրաժեշտաբար իրազեկվում են Կողմի հետ ունեցած իրավական կապի բերումով:

4.2. Գաղտնիության պայմանների խախտման դեպքում համապատասխան Կողմը պարտավոր է հատուցել մյուս կողմի վնասներն ամբողջությամբ:

#### 5. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1. Կողմերը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատասխանատվություն են կրում սույն Պայմանագրով կամ օրենքով սահմանված իրենց պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով մյուս Կողմին պատճառած վնասի համար:

5.2. Պատասխանատվության որևէ միջոցի կիրառումը չի ազատում համապատասխան պարտավորության կատարման պարտականությունից, և ընդհակառակը (vice versa):

#### 6. ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1. Պայմանագրի կարգավորման առարկայի շրջանակներում միմյանց միջև իրականացվող հաղորդակցության, այդ թվում՝ բոլոր տեսակի ծանուցումների, տեղեկացումների և իրազեկումների համար Կողմերը տրամադրում են հետևյալ տվյալները.

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ           |  | ԿԱՏԱՐՈՂ              |                          |
|----------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Հեռախոս - համար      |  | Հեռախոս - համար      | 077455804                |
| Էլեկտրոնային հասցե   |  | Էլեկտրոնային հասցե   | bedikmaroukian@gmail.com |
| Գտնվելու վայրի հասցե |  | Գտնվելու վայրի հասցե | Բ. Վաչագյան              |

Մկրտչ  
Մանուկյան

6.2. Պայմանագրի շրջանակներում միմյանց ուղղված բոլոր ծանուցումները Կողմերը կարող են կատարել Պայմանագրի սույն բաժնի առաջին կետով նշված էլեկտրոնային հասցեներին և/կամ հեռախոսահամարներին (այդ թվում՝ WhatsApp և/կամ Telegram հավելվածների միջոցով) գրավոր հայատառ կամ հայերեն բովանդակությամբ լատինատառ հաղորդագրություն ուղարկելու միջոցով, ինչը ևս համարվում է պատշաճ ծանուցում և հավասարեցվում է գրավոր թղթային եղանակով կատարված ծանուցմանը: Սույն կետով նշված որևէ եղանակով կատարվող ծանուցման դեպքում համարվում է, որ ծանուցման հասցեատերն այն ստացել է ուղարկվելու օրվան հաջորդող 5-րդ (հինգերորդ) օրը, եթե ծանուցումն ուղարկողն ավելի վաղ չի տեղեկացվել տվյալ ծանուցումը հասցեատիրոջ ստանալու կամ կարդալու մասին:

6.3. Կողմերը պարտավոր են միմյանց նախապես տեղյակ պահել իրենց որևէ տվյալի փոփոխության մասին և կրում են այդ պարտականությունը խախտելու հետևանքների ռիսկը:

6.4. Կողմերը պարտավոր են ապահովել սույն բաժնում նշված հաղորդակցության միջոցների (էլեկտրոնային հասցեների, հեռախոսահամարների և հավելվածների) մշտական հասանելիությունը և կրում են այդ պարտականությունը խախտելու հետևանքների ռիսկը:

## 7. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ԼՈՒՄՈՒՄԸ

7.1. Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի միակողմանի լուծել Պայմանագիրը այդ մասին առնվազն 15 (տասնհինգ) օր առաջ տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7.2. Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանի լուծել Պայմանագիրը՝ Կատարողին վճարելով Պայմանագրի լուծման ծանուցումն ուղարկվելու պահի դրությամբ արդեն իսկ պատշաճ մատուցված Ծառայությունների արժեքը:

7.3. Կատարողն իրավունք ունի միակողմանի լուծել Պայմանագիրը՝ հատուցելով Պատվիրատուի վնասները:

## 8. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

8.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում դրա բոլոր էջերը երկուստեք ստորագրվելու պահից և գործում է 1 տարի ժամկետով, իսկ չկատարված պարտականությունների մասով Պայմանագիրը գործում է մինչև դրանց ամբողջական կատարումը:

8.2. Պայմանագրի դադարեցման հետ կապված 15 (տասնհինգ) օր առաջ կողմերի կողմից ծանուցում չստանալու դեպքում Պայմանագիրը մեխանիկորեն երկարաձգվում է ևս մեկ տարով:

8.3. Պայմանագրից ծագած որևէ պարտավորություն չի կարող դադարել հակընդդեմ այլ պարտավորության հաշվանցով՝ առանց Կողմերի լրացուցիչ համաձայնության:

8.4. Պայմանագրից ծագած որևէ իրավունք չի կարող փոխանցվել այլ անձի՝ առանց մյուս կողմի գրավոր համաձայնության:

8.5. Պայմանագրի ցանկացած լրացում, փոփոխություն կատարվում է գրավոր եղանակով, մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով, որը կհանդիսանա Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

8.6. Կողմերի միջև առաջացած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, դատական կարգով և/կամ կիրառելի օրենսդրությամբ չարգելված այլ եղանակներով: Վեճերի դատական բնույթյան համար Կողմերն առաջին աստիճանի իրավասու դատարան են սահմանում ՀՀ Երևան քաղաքում գործող առաջին աստիճանի համապատասխան դատարանը:

Մեկուսացված  
Ք

8.7. Պայմանագիրը կազմվել է իրավաբանական հավասար ուժ ունեցող 2 (երկու) հայալեզու օրինակից՝ մեկ օրինակ յուրաքանչյուր կողմի համար: Պայմանագրի ստորագրմամբ Կողմերը հավաստում են, որ ստացել են Պայմանագրի օրինակը՝ պատշաճ կնիված վիճակում:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՊԵՂՈՍ ՄԵԼԵԿՅԱՆ



---